

Definicje, którymi posługujemy się w regulaminie, mają takie znaczenie, jakie nadał im w Ogólnych warunkach umowy kompleksowej dla konsumentów (**OWU**) oraz w tym regulaminie. Wyróżniamy je poprzez pogrubienie.

### Kto może skorzystać z naszej oferty

- Możesz skorzystać z **naszej oferty**, jeśli:
  - między 01 listopada 2025 roku a 31 października 2026 roku zawrzesz z nami umowę kompleksową;
  - posiadasz zainstalowany **licznik zdalnego odczytu** z aktywną możliwością automatycznego przesyłania danych i umożliwiającego odczyt wskazań w sposób zdalny;
  - jestes konsumentem, który korzysta z usług **dystrybutora** [1];
  - masz jedno- lub dwustrefową **grupę taryfową** [2];
  - w **umowie** nie wybierzesz **licznika przedpłatowego** lub usługi Rozliczeń Rzeczywistych.

### Jakie są zasady naszej oferty

- Będziesz korzystać z warunków **naszej oferty** przez 24 miesiące.
- Data rozpoczęcia obowiązywania **naszej oferty** w ramach **umowy** zawartej w salonie sprzedaży nie może być późniejsza niż 1 grudnia 2026 roku, a dla umów zawieranych na odległość późniejsza niż 1 stycznia 2027 roku.
- Będziemy Cię rozliczać – na podstawie cen lub innych opłat zgodnie z **grupą taryfową** i wariantem z Tabeli nr 1 – od dnia, który wskażemy w **umowie**, ale nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy.
- Za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym korzystasz z warunków **naszej oferty** będziemy pobierać od Ciebie **opłatę handlową** za realizację i rozliczenia usług, jakie świadczymy.
- Jeśli wybierzesz **naszą ofertę** z usługą eFaktura – aktywuj tę usługę.

Tabela nr 1 – ceny **prądu** i stawki **opłaty handlowej** zależne od wariantu **naszej oferty**:

| grupa taryfowa   | Cena prądu obowiązująca dla danego okresu rozliczania niezbilansowania (ORN)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | wariant naszej oferty | Opłata handlowa |                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|                  | całodobowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | strefa 1 | strefa 2 |                       | z eFakturą      | z fakturą papierową |
|                  | zł/kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                       | zł/miesiąc      |                     |
| G11, G11f, G12** | <u>Cena netto prądu bez podatku od towarów i usług (VAT)</u><br>Cena netto prądu ( $C_{ORN}$ ), która obowiązuje dla danego okresu rozliczania niezbilansowania (tj. 15 minut danej doby <b>okresu rozliczeniowego</b> ) określana jest jako suma dwóch składników:<br>I. cena giełdowa prądu ( $C_{TGE}$ ), którą stanowi cena prądu obowiązująca dla danego <b>okresu rozliczania niezbilansowania</b> w ramach notowań prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. ( <b>TGE</b> ) dla kontraktów godzinowych Rynku Dnia Następnego (RDN) FIXING I, przeliczona do wartości wyrażonych w zł/kWh,<br>II. stała wartość naszego współczynnika kosztowego ( $W_K$ ) w wysokości równej 0,0878 zł/kWh.<br>Cenę netto prądu ( $C_{ORN}$ ) wyliczamy według wzoru:<br>$C_{ORN} = C_{TGE} + W_K$ |          |          | wariant 1             | 9,99            | nie dotyczy         |
|                  | <u>Cena brutto prądu z podatkiem od towarów i usług (VAT)</u><br>Do określonej w powyższy sposób ceny netto prądu ( $C_{ORN}$ ) doliczymy 23% podatek od towarów i usług (VAT). Zawarta w cenie brutto prądu stała wartość naszego współczynnika kosztowego ( $W_K$ ) ma wysokość brutto równa 0,1080 zł/kWh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                       | wariant 2       | nie dotyczy         |

\* cena **prądu** jest zmienna w okresie korzystania z **naszej oferty** i zależy od ceny giełdowej prądu

\*\* dotyczy grup taryfowych oznaczonych w taryfie **dystrybutora** jako G12, G12w, G12r

**Opłata handlowa** zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

**Okres rozliczania niezbilansowania (ORN)** – okres rozliczania niezbilansowania [3], który w Polsce wynosi 15 minut.

- Cenę **prądu** będziemy ustalać dla każdego **ORN** w **okresie rozliczeniowym** zgodnie z Tabelą nr 1, z wyjątkiem przypadku wskazanego w pkt 16.
- Nasz współczynnik kosztowy ( $W_k$ ) jest stałą częścią ceny **prądu** w ramach **naszej oferty**. Współczynnik kosztowy ( $W_k$ ) jest niezmienny w okresie trwania **naszej oferty**, z wyjątkiem przyczyn od nas niezależnych, które określiliśmy w **OWU**, w szczególności w postanowieniach **OWU** odnoszących się do przypadków, w których mogą nastąpić zmiany ceny **prądu**. W przypadku zmiany naszego współczynnika kosztowego ( $W_k$ ) zostaniesz o tym powiadomiony zgodnie z zasadami określonymi w **OWU** dla zmiany **umowy**.
- Nasz współczynnik kosztowy ( $W_k$ ) uwzględnia podatek akcyzowy w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

[1] Enea Operator sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., PGE Dystrybucja S.A., Stoen Operator sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A. lub innego, z którym ENERGA-OBROT S.A. posiada zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną.

[2] Nasza oferta dotyczy Ciebie, jeśli kwalifikujesz się – zgodnie z taryfą dystrybutora – do grupy taryfowej G. Nasza oferta nie dotyczy tych, którzy chcą skorzystać z taryfy antysmogowej (grupa taryfowa G12as u dystrybutora).

[3] okres rozliczania niezbilansowania w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania, tj. jednostka czasu, w odniesieniu do której oblicza się niezbilansowanie podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie.

10. Cenę giełdową prądu ( $C_{TGE}$ ) publikuje **TGE** i jest ona dostępna na stronie **TGE** pod adresem: <https://www.tge.pl/energia-elektryczna-rdn>. Jeśli **TGE** opublikuje tę cenę wyrażoną w złotych za 1 MWh, na potrzeby **naszej oferty** przeliczymy tę cenę do wartości wyrażonych w złotych za 1 kWh. Cena giełdowa prądu ( $C_{TGE}$ ) może mieć wartość dodatnią, równą zero lub ujemną. Publikowana przez **TGE** cena giełdowa prądu ( $C_{TGE}$ ) nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.
11. Jeśli **TGE** opublikuje cenę giełdową prądu ( $C_{TGE}$ ) dla okresów godzinowych, cena ta określona dla danej godziny doby będzie obowiązywała w każdym 15 minutowym **ORN** tej godziny doby.
12. **Nasza oferta** nie obejmuje opłat za **dystrybucję prądu**. Sposób rozliczeń za **dystrybucję prądu** znajdziesz w **umowie**.
13. Jeśli w trakcie okresu, w którym korzystasz z **naszej oferty**, wyłączysz lub włączysz eFakturę, nie będzie to miało wpływu na wariant **naszej oferty**, zgodnie z którym będziemy Cię rozliczać. Będzie Cię obowiązywać taka cena **prądu** i stawka **opłaty handlowej**, jak przed wyłączeniem lub włączeniem eFaktury.
14. Ceny **prądu** w poszczególnych **ORN**, które będą Cię obowiązywały w danym dniu (tj. w dobie n), udostępniemy Ci w naszym serwisie ENERGA24, dzień wcześniej (tj. w dobie n-1), niezwłocznie po ustaleniu ich wartości, nie później niż do godziny 17:00 doby n-1. Ceny **prądu** określimy zgodnie z zasadami wskazanymi w tym regulaminie. Ceny **prądu** udostępniemy Ci pod warunkiem, że **TGE** dostarczy nam niezbędne dane do ich wyznaczenia. Serwis ENERGA24 dostępny jest pod adresem [www.24.energa.pl](http://www.24.energa.pl).
15. Abyśmy mogli udostępniać Ci ceny **prądu**, musisz mieć konto w naszym serwisie ENERGA24. Jeżeli nie masz konta w naszym serwisie ENERGA24, musisz założyć je najpóźniej we wskazanym w **umowie** dniu rozpoczęcia rozliczeń w ramach **naszej oferty**.
16. Jeśli, z przyczyn niezależnych od nas, nie udostępniemy Ci cen **prądu** zgodnie z pkt 14, to jako obowiązujące Cię ceny **prądu** w dniu, którego dotyczył ten brak udostępnienia cen **prądu**, zastosowanie mają ostatnio udostępnione Ci ceny **prądu**:
  - a) dla dnia roboczego – jeżeli brak udostępnienia cen **prądu** dotyczył dnia roboczego,
  - b) dla dnia nieroboczego - jeżeli brak udostępnienia cen **prądu** dotyczył dnia nieroboczego.

Przyczyny niezależne od nas, to np. nieopublikowanie lub niedostarczenie nam przez **TGE** cen giełdowych prądu ( $C_{TGE}$ ). Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dni nierobocze to sobota, niedziela i dni ustawowo wolne od pracy.
17. Gdy zakończy się **okres rozliczeniowy**, wystawimy Ci fakturę. Ze względu na to, że **Twoje** ceny **prądu** wielokrotnie zmieniają się w **okresie rozliczeniowym** i są ustalane dla każdego **ORN** z **okresu rozliczeniowego**, to w Twoim rozliczeniu na fakturze zastosujemy średnią ważoną wolumenem **Twojego** zużycia z **okresu rozliczeniowego** cenę **prądu** (**średnią ważoną cenę prądu**). W tej cenie uwzględnimy ilości **prądu**, który zużywasz w poszczególnych **ORN** **okresu rozliczeniowego** (**Twój profil zużycia prądu**) oraz cenę **prądu** obowiązującą Cię – zgodnie z **naszą ofertą** – w poszczególnych **ORN** **okresu rozliczeniowego**.
18. **Średnią ważoną cenę prądu** obliczamy dla **okresu rozliczeniowego** i stanowi ona sumę następujących iloczynów wyznaczonych dla poszczególnych **ORN** w tym **okresie rozliczeniowym**:
  - a) wolumenu **Twojego** zużycia prądu w **ORN**, który określił **dystrybutor**,
  - b) ceny **prądu**, która obowiązywała Cię w **ORN** zgodnie z **naszą ofertą**,

podzieloną przez wolumen **Twojego** całego zużycia **prądu** w tym **okresie rozliczeniowym**. Przy obliczaniu **średniej ważonej ceny prądu** uwzględnimy również **ORN**, w których cena **prądu** miała wartość równą zero lub wartość ujemną.
19. Po zakończeniu **okresu rozliczeniowego** w serwisie ENERGA24 opublikujemy i udostępniemy Ci informacje o:
  - a) wolumenie **Twojego** zużycia **prądu** w poszczególnych **ORN** każdej doby **okresu rozliczeniowego**,
  - b) cenie **prądu**, która zgodnie z **naszą ofertą** obowiązywała Cię w poszczególnych **ORN** każdej doby **okresu rozliczeniowego**,
  - c) **średniej ważonej ceny prądu**.
20. **Twoje** zużycie **prądu** na potrzeby prowadzenia z **Tobą** rozliczeń w ramach **naszej oferty** będziemy określać na podstawie danych pomiarowych dla przedziałów czasowych zgodnych z **ORN**. Dane te wyznacza i udostępnia nam **dystrybutor** zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z **prawem energetycznym** oraz **IRiESD**.
21. Jeśli **dystrybutor** nie ma możliwości pozyskania rzeczywistych danych pomiarowych z **Twojego licznika zdalnego odczytu** lub gdy pozyskane przez **dystrybutora** dane pomiarowe są błędne, **Twoje** zużycie **prądu** będziemy określać na podstawie zastępczych bądź skorygowanych danych pomiarowych. Dane te wyznacza i udostępnia nam **dystrybutor** zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z **prawem energetycznym** oraz **IRiESD**.
22. Przykładowe sytuacje, w których **dystrybutor** nie ma możliwości pozyskania danych pomiarowych z **Twojego licznika zdalnego odczytu** to:
  - a) awaria lub wadliwe działanie **licznika zdalnego odczytu**,
  - b) awaria systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych,
  - c) brak układu transmisji danych.
23. Jeśli jesteś prosumentem energii odnawialnej lub prosumentem zbiorowym energii odnawialnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, przez zużycie **prądu** na potrzeby prowadzenia z **Tobą** rozliczeń w ramach **naszej oferty** należy rozumieć **Twój pobór prądu** z sieci po sumarycznym bilansowaniu godzinowym, o którym mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy. **Twoje** zużycie **prądu** w danym **ORN** **okresu rozliczeniowego** to ilość **prądu** pobranego przez Ciebie z sieci w okresie godziny (wyznaczana z uwzględnieniem powyższego bilansowania godzinowego) podzielona po równo na zawierające się w tej godzinie **ORN**. Godzinowe ilości **prądu** wyznacza i udostępnia nam **dystrybutor** zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, **prawem energetycznym** oraz **IRiESD**.
24. Jeśli w **okresie rozliczeniowym** **średnia ważona cena prądu** będzie miała wartość równą zero lub wartość ujemną, nie naliczymy Ci w tym okresie opłaty za sprzedaż **prądu**. Obciążymy Cię tylko opłatami za **dystrybucję prądu** oraz **opłatą handlową**, o ile opłaty te Cię dotyczą.
25. Jeśli w **okresie rozliczeniowym** **średnia ważona cena prądu** będzie wartością ujemną, otrzymasz od nas zwrot, który powiększy Twoje saldo rozliczeniowe w systemie billingowym, w którym Cię rozliczamy. Wysokość zwrotu to iloczyn:
  - a) **średniej ważonej ceny prądu**, przy czym wartość ujemna tej ceny zostaje zastąpiona jej wartością przeciwną (tj. dodatnią) oraz
  - b) **Twojego zużycia prądu** w **okresie rozliczeniowym**, dla którego obliczyliśmy tę **średnią ważoną cenę prądu**.
26. Jeśli korzystasz z **naszej oferty**, wyrażasz zgodę, aby **dystrybutor** udostępnił nam dane pomiarowe, o których mowa w pkt 20 i 21.

27. Na okres korzystania z warunków **naszej oferty** – przez 24 miesiące – zawierasz z nami **umowę** na czas określony, na zasadach, jakie określiliśmy w tym regulaminie. Po upływie okresu obowiązywania oferty, będziesz rozliczany na warunkach wynikających z wcześniej zawartej **umowy**, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony, z uwzględnieniem punktu 28. W każdym czasie możesz wypowiedzieć nam **umowę** ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca od kiedy otrzymamy **Twoje** wypowiedzenie.
28. Po zakończeniu korzystania z warunków **naszej oferty**, będziemy **Ci** rozliczać zgodnie z **cennikiem standardowym**.

### Jakie są korzyści naszej oferty

29. W ramach **naszej oferty** ceny **prądu**, które **Ci** obowiązują, odzwierciedlają aktualne poziomy i wahania cen na rynkach energii elektrycznej, w szczególności na Rynku Dnia Następnego w Polsce. Dzięki temu, masz realną możliwość zakupu **prądu** na podstawie jego bieżących cen giełdowych, a tym samym wpływania na wysokość swoich rachunków, zużywając **prąd** w odpowiednich godzinach, w których jego giełdowa cena jest najniższa.
30. **Nasza oferta** może być zwłaszcza korzystna dla **Ciebie**, jeżeli masz możliwość elastycznego zarządzania swoim zużyciem **prądu**, tj. dostosowania swojego zużycia **prądu** do aktualnie obowiązującej sytuacji na rynku giełdowym **prądu**.
31. Wybierasz sprzedawcę energii elektrycznej, który zapewnia zabezpieczenie gwarancji pochodzenia dla energii oferowanej w ramach tej oferty. Gwarancje pochodzenia potwierdzają, że określona ilość energii została wytworzona z odnawialnych źródeł [4].

### Jakie są ryzyka naszej oferty

32. Cena **prądu** jest zmienna w okresie, w którym korzystasz z **naszej oferty**. **Naszą ofertę** cechuje bardzo wysoka dynamika zmian cen **prądu**, które mogą być inne/ różne w poszczególnych okresach obowiązywania **naszej oferty**.
33. Gdy korzystasz z **naszej oferty**, jesteś narażony na ewentualne duże wahania cen **prądu** w ciągu doby, w tym wzrosty tych cen. Atrakcyjność **naszej oferty** jest uzależniona od bieżących cen prądu na TGE, na które mają wpływ czynniki dynamiczne takie jak m.in.: pogoda, aktualne zapotrzebowanie na **prąd** i jego dostępność w krajowym systemie energetycznym, aktualne trendy gospodarcze czy bieżąca sytuacja geopolityczna i zmiany prawa.
34. Korzystanie z **naszej oferty** może utrudniać **Ci** planowanie kosztów związanych z zakupem **prądu**, bo jego ceny nie da się dokładnie przewidzieć w przyszłości. Korzystanie z **naszej oferty** wymaga również obserwowania przez **Ciebie** zmian w cenach prądu na TGE, w tym śledzenia cen **prądu**, które będziemy **Ci** udostępniać zgodnie z **naszą ofertą** w zakresie danej doby **okresu rozliczeniowego**.
35. Korzystanie z **naszej oferty** może być mniej korzystne dla **Ciebie** niż ze standardowej oferty, w której cena **prądu** jest stała i z góry określona. Może to zwłaszcza dotyczyć **Ciebie**, jeżeli nie będziesz w stanie elastycznie zarządzać swoim zużyciem **prądu** i będziesz korzystać z **prądu** w okresach, gdy jego ceny giełdowe są najwyższe.

### Jakie są koszty naszej oferty

36. Poniesiesz koszty związane z korzystaniem z **naszej oferty** na podstawie cen lub innych opłat zgodnie z **grupą taryfową** i wariantem z Tabeli nr 1.

### Co jeszcze jest ważne

37. Gdy zawierasz **umowę**, potwierdzasz, że znasz ten regulamin i jego załączniki oraz wyrażasz zgodę na zawarcie umowy, w której ceny **prądu** zmieniają się dynamicznie.
38. Zobowiązujemy się dokonywać zakupu i umorzenia gwarancji pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii w ilości odpowiadającej energii elektrycznej pobranej przez **Ciebie** w trakcie obowiązywania **naszej oferty**. Zakup gwarancji pochodzenia dokonywany będzie zbiorczo dla ilości energii zakupionej przez klientów, którzy skorzystali z **naszej oferty**. Gwarancje nabywane będą nie później niż do końca roku następnego.

### Kiedy możemy zmienić naszą ofertę

39. Możemy zmienić warunki **naszej oferty**, z której korzystasz:
- a) w przypadkach opisanych w **OWU**;
  - b) gdy wprowadzimy nowe usługi i rozwiązania, które związane będą z obsługą **naszej oferty**;
  - c) gdy z przyczyn od **nas** niezależnych, nie będziemy mogli świadczyć **Ci** usługi w ramach **naszej oferty**.

### Opłata handlowa

**Opłata handlowa** to opłata:

- a) którą naliczamy **Ci** w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, od którego korzystasz z **naszej oferty** lub **umowa** wygasła albo – **Ty** lub **my** – ją rozwiązaliśmy;
- b) którą naliczamy **Ci** za każdy **Twój licznik**;
- c) która wynika z ponoszonych przez **nas** kosztów obsługi handlowej, jakie są związane ze świadczeniem **Ci** przez **nas usługi kompleksowej** lub sprzedażowej oraz innych usług, produktów lub dodatkowych czynności, jakie świadczymy **Ci** w ramach **naszej oferty**. **Opłata handlowa** obejmuje w szczególności wystawienie i przysyłanie **faktur**, rozliczanie, utrzymywanie baz danych i zasobów informatycznych, które są związane z rozliczeniami.

### Sprzedawca

ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców, który jest prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000280916, NIP: 957-096-83-70, REGON: 220418835, kapitał zakładowy (wplacony w całości) 372 533 800 zł

[4] Art. 120 ustawy o odnawialnych źródłach energii.